

RECURSO CÍVEL Nº 5028349-25.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: ANTHONY MIGUEL DE JESUS MEDINA (AUTOR)

ADVOGADO(A): JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)

RECORRENTE: ANDRESSA DE JESUS DE SOUZA (AUTOR)

ADVOGADO(A): JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)

RECORRENTE: ANA GABRIELY DE JESUS MEDINA (AUTOR)

ADVOGADO(A): JEANINE NUNES ROMANO (OAB ES011063)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5028349-25.2024.4.02.5001

500003592962 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5028349-25.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: ANTHONY MIGUEL DE JESUS MEDINA (AUTOR)

RECORRENTE: ANDRESSA DE JESUS DE SOUZA (AUTOR)

RECORRENTE: ANA GABRIELY DE JESUS MEDINA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem a resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC).

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a ausência de requerimento administrativo prévio não deve ser um empecilho para o acesso à Justiça, destacando que o julgamento do RE 1.236.832 destaca a importância do acesso à Justiça e a desnecessidade da exigência de um requerimento administrativo prévio para a obtenção da indenização do seguro DPVAT. Sustenta que a jurisprudência afirma que a negativa ao direito de acesso ao Judiciário, em situações em que o requerimento administrativo é desnecessário, configura uma violação de direitos. Aponta que a decisão final do STF, ao abordar temas de repercussão geral relacionados ao acesso à Justiça, reforça a visão de que a legislação e a jurisprudência devem garantir mecanismos que permitam ao cidadão buscar a proteção de seus direitos sem barreiras excessivas. Argumenta que a decisão que afasta a necessidade de requerimento administrativo é não apenas uma questão processual, mas uma afirmação de respeito ao direito constitucional de acesso à Justiça, essencial em um estado democrático de direito, conforme o REXT 1.236.832/MS. Aduz que o entendimento consolidado por essa decisão em recurso extraordinário deve ser seguido, garantindo que os cidadãos possam buscar diretamente a Justiça para pleitear indenizações do seguro DPVAT sem serem prejudicados por exigências que não estão previstas em lei e que podem inviabilizar a proteção de seus direitos, como no caso da presente ação.

Requer a anulação da sentença para que se afaste a extinção do feito sem a resolução do mérito e retorne para o juízo de primeiro grau para que prossiga com a instrução probatória e análise do pedido de indenização do seguro DPVAT.

Contrarrazões da parte ré.

VOTO

O autor ajuizou esta ação em face da CEF objetivando a sua condenação para que pague a indenização referente ao SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, no valor fixo de R\$ 13.500,00.

A sentença julgou extinto o feito sem a resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC) sob os seguintes fundamentos:

"A questão da exigibilidade ou não de requerimento administrativo prévio suscita discussões, tendo em vista que em diversas decisões (como o Incidente de Uniformização/TNU nº 2004.70.95.006951-2, DJU 08/09/2008, Rel. Ricardos Almagro V. Cunha, e o Incidente de Uniformização/TNU nº 2005.72.95.006179-0, DJU 18/09/2006, Rel. Alexandre Miguel) a Turma Nacional de Uniformização entendeu ser imprescindível tal requerimento em questões previdenciárias, ao contrário do entendimento até então dominante de livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5º, XXXV da Constituição da República.

Nesse presente caso, embora não estejamos diante de questão previdenciária, entendo que tal situação também deve ser analisada sob o mesmo prisma. E isso pelo seguinte:

Com a recente criação dos Juizados Especiais Federais, o princípio do amplo acesso à justiça ganhou novas proporções. A possibilidade de ingressar em Juízo sem a presença de advogado, somada à celeridade na tramitação das causas, que se obtém através da informalidade processual, exacerbaram a propositura de demandas, principalmente em face de questões relacionadas à prestação de serviços de saúde por parte do Estado aos cidadãos.

Ocorre que há certa contradição em tal fenômeno. Lastreados no direito constitucional de livre acesso ao Judiciário e incentivados pela celeridade dos Juizados Especiais, os administrados abarrotam tais Juizados com processos cujos pedidos poderiam ser previamente analisados na esfera administrativa. Assim, a universalidade de acesso à Justiça acaba inviabilizando a prestação jurisdicional célere dos Juizados, em virtude do volume de demandas desnecessárias. A solução, então, seria exigir sempre o prévio requerimento administrativo.

*No caso dos autos, conforme informações trazidas na peça inicial, verifica-se que não há, propriamente, uma resistência da ré quanto à efetivação do pagamento do seguro DPVAT à parte autora. O que se tem, por ora, é apenas o fato de que os autores não adotaram todas as medidas administrativas que são disponibilizadas pela ré, **deixando de comprovar que apresentaram o devido PEDIDO ADMINISTRATIVO, a fim de que pudesse ser apreciado o caso ainda na via administrativa.***

Enfim, ficou demonstrado que a parte autora preferiu buscar a tutela jurisdicional antes mesmo de haver configurada uma resposta negativa por parte da ré. Ou seja, a parte autora não comprovou que tenha adotado todos os procedimentos disponibilizados pela CAIXA para a resolução do seu pedido na via administrativa e que a referida ré tenha negado, mesmo assim, o seu pedido de indenização relativo ao seguro DPVAT.

Enfim, deve-se apreciar a matéria sob a ótica da celeridade: não se pode admitir o desgaste do judiciário com ações cujas demandas poderiam ser resolvidas administrativamente e, inclusive, de forma mais célere e mais benéfica à própria parte autora. Há ainda que se considerar que a via administrativa é aquela originalmente concebida para a resolução das questões ligadas ao poder público, logo, a supressão da análise administrativa caracteriza a ausência do interesse processual da parte autora.

Dispositivo

Diante do exposto, EXTINGO O PROCESSO sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC."

Como se observa, a sentença entendeu que não haveria interesse de agir porque a parte autora não provocou administrativamente a parte ré, ou seja, não formulou pedido administrativo, optando por trazer a discussão a respeito do direito securitário somente em âmbito judicial.

Com efeito, deve ser mantida a sentença, conforme o entendimento do STJ no mesmo sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO À SEGURADORA. INEXISTÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO. 1. Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada em 01/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 10/04/2022 e concluso ao gabinete em 09/02/2023.2. O propósito recursal consiste em definir se, para a configuração do interesse jurídico na propositura de ação de cobrança de indenização securitária, é necessário prévio requerimento administrativo. 3. O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação e decorre da necessidade de obter, por meio do processo, a proteção de interesse substancial. Pressupõe, então, a alegação de lesão desse interesse.4. O art. 771 do CC/02 exige que o segurado comunique o sinistro à seguradora, logo que o saiba, sob pena de perder o direito à indenização. Embora a finalidade precípua dessa norma seja evitar o agravamento das consequências geradas pelo sinistro, o aviso de sinistro representa a formalização do pedido de pagamento da indenização securitária. Antes disso, a seguradora não está obrigada a pagar, simplesmente porque não tem ciência do evento. Portanto, não realizada a comunicação acerca do sinistro, não há lesão a direito ou interesse do segurado.5. Excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. Porém, nem sempre a resposta da seguradora implicará impugnação ao pedido de pagamento. É possível por exemplo, que ela invoque a ausência de prévia solicitação administrativa, hipótese em que caberá a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.6. Recurso

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal da parte autora.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.